Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 11ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810354

Processo nº **0121415-78.2021.8.17.2001**

AUTOR: PATRICIA MARIA CARVALHO VALENCA

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

SENTENÇA

Vistos.

PATRICIA MARIA CARVALHO VALENCA, através de advogado legalmente habilitado, promoveu a presente **AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL, COM LIMINAR** em face de **AMIL PLANOS DE SAÚDE,** todos qualificados nos autos, alegando os fatos e fundamentos jurídicos constantes na inicial, que se fez acompanhar dos documentos, deu a causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Na exordial aduz a demandante que fora diagnosticada como portadora de tumor maligno no canal anal – cancioma escamoso moderadamente diferenciado e ulcerado (CID C21), sendo submetida a tratamento de radioterapia, conforme relatório de tratamento radioterápico em anexo; que como tratamento fora indicado, por médico especialista uso da substância Nivolumab 3 mg/Kg a cada 14 dias, até progressão de doença ou toxicidade limitante, informando que não há, neste cenário, nenhuma outra medicação que se encaixe para o perfil da paciente no momento, salientado o risco de falecimento precoce; ocorre que a Seguradora demandada, quando instada a custear o medicamento necessário, negou a cobertura do referido fármaco, pelo que pugnou liminarmente a parte autora para que a empresa demandada forneça o referido remédio; no mérito requereu a confirmação da liminar pleiteada, bem como a condenação da seguradora demandada no pagamento de danos morais e materiais além do ônus da sucumbência.

Decisão (ID 93702659) deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a seguradora demandada disponibilizasse e custeasse integralmente o medicamento indicado pelo médico especialista que acompanha a autora, nos termos da requisição acostada aos autos.

Devidamente citada, a empresa demandada contestou a ação (ID 95342452). Preliminarmente alegou a inépcia da inicial. No mérito, informa que não houve a negativa da medicação requerida, visto que a parte autora não preenche os requisitos necessários para que haja o fornecimento do referido medicamento, e que, conforme bula, o medicamento OPDIVO (Nivolumabe), é apenas indicado para o tratamento adjuvante de adultos com melanoma com envolvimento de linfonodos ou doença metastática completamente ressecada e para o tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas. Alega, desta forma, a ausência de

previsão de cobertura do procedimento solicitado no rol de procedimentos obrigatórios da ANS; que, portanto, a seguradora demandada agiu legalmente dentro dos parâmetros contratuais pelo que pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

Decisão Terminativa, em sede de Agravo de Instrumento (ID 117520283), mantém da Decisão Liminar deferida em favor da autora em todos os seus termos.

Certidão (ID 101382057) da Diretoria Cível de 1. Grau informa que a parte autora devidamente intimada, não apresentou réplica.

É o que importa relatar. DECIDO.

A presente lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC.

De acordo com entendimento sumulado pelo Egrégio STJ, se aplica o CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula nº. 608).

Inicialmente, no que se refere a preliminar de inépcia da inicial, de logo deve ser afastada. Observa-se dos autos que a petição inicial atende a todos os requisitos exigidos no artigo 319 do Código de Processo Civil, especialmente por conter o fato e os fundamentos jurídicos do pedido e os pedidos, com as suas especificações. Desta forma entendo não haver pedido genérico, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Passo a análise do mérito.

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

No que tange ao plano de saúde demandado, a lide cinge-se em torno da legitimidade ou não da recusa de custeio integral do medicamento Nivolumab 3 mg/Kg, ante a não previsão contratual de cobertura de tratamento desta natureza.

A hipótese dos autos se subsume ao entendimento vasto jurisprudencial, no sentido de que tal procedimento deve ser custeado pela operadora de plano de saúde, na medida em que alega a seguradora demandada, tão somente em sua defesa, que agiu dentro da legalidade posto que não havia previsão contratual de cobertura do tratamento vindicado pela autora.

Desta forma, é abusiva a exclusão do referido tratamento, uma vez que solicitado por médico especialista como imprescindível para o restabelecimento da saúde da paciente, deve necessariamente ser disponibilizado e custeado pela operadora de plano de saúde.

Neste sentido é o entendimento firmado na jurisprudência pátria em casos similares ao da presente lide os quais pleiteavam tratamento idêntico:

> APELAÇÕES CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPÊ-SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DO RIM. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. NIVOLUMAB (OPDIVO®). O segurado do IPE-SAÚDE tem direito ao recebimento de medicamento indispensável ao tratamento de sua grave moléstia, uma vez que a especialidade oncologia está coberta pelo plano de saúde para o qual contribui mensalmente. A alegada falta de contemplação, pelo protocolo do IPE-SAÚDE, do medicamento indicado não há de prevalecer quando prescrito por profissional especializado, credenciado pela Autarquia, que o teve como sendo o adequado e necessário para o tratamento da moléstia que acomete a parte, neoplasia maligna do rim.Medicamento que se encontra na relação de quimioterápicos da Autarquia.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Valor fixado de modo adequado ao trabalhado desenvolvido pelo causídico. Incidência do artigo 85, § 8º, do CPC.APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível, Nº 70083003954, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 30-10-2019)(TJ-RS - AC: 70083003954 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 30/10/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO OMALIZUMABE 150 MG (XOLAIR). USO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. Preliminar contrarrecursal. Recurso que atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC. 1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Reconhecido que o contrato entabulado entre as partes prevê a cobertura de tratamento da patologia apresentada pela parte autora, revela-se abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura os tratamentos experimentais e domiciliares. O plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Precedentes desta Câmara e do STJ. 3. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclui do tratamento o fármaco pleiteado, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada frente à operadora de plano de saúde.... 4. Honorários advocatícios. Deferida a sua redução, adequando-os aos parâmetros da legislação que rege. REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076702109, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - AC: 70076702109 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 28/03/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/04/2018).

Alie-se ao exposto o posicionamento do Egrégio STJ: "O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura (...) A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta" (3ª Turma, REsp 668.216/SP, rel. min. Menezes Direito, DJ 2/4/2007).

No caso em tela, o dano moral restou configurado em face das circunstâncias vivenciadas pela demandante que, já com a saúde debilitada, vivenciando uma luta contra a doença que lhe acomete, deparou-se com a negativa indevida da ré, o que configura o dano extrapatrimonial invocado, hábil a ensejar compensação pecuniária.

A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Atentando, ainda, para o fato de que o quantum a ser estipulado não deve servir de enriquecimento indevido da vítima, mas constituir apenas compensação pela dor por ela sofrida.

Atento a estes critérios e por todo o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido autoral para confirmar a tuteta de urgênica deferida, bem como **CONDENAR a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais),** corrigidos da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), conforme tabela do ENCOGE, com incidência de juros legais de 1% ao mês, contados a partir do arbitramento, conforme "(VOTO DA MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI no REsp 1132866 / SP RECURSO ESPECIAL 2009/0063010-6) - O termo inicial dos juros de mora referentes ao dano moral é a data do julgamento em que foi arbitrado o valor da indenização, independente de se tratar de responsabilidade contratual ou extracontratual, pois em se tratando de dano moral, que somente assume expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito",**CONDENO, ainda a demandada ao pagamento dos honorários de sucumbência, arbitrados na base de 10% sobre o valor atualizado da condenação bem como no pagamento das custas processuais cíveis e taxa judiciária**

P.I.

Recife, 08 de fevereiro de 2023.

Luiz Sergio Silveira Cerqueira

Juiz de Direito

am

Assinado eletronicamente por: LUIZ SERGIO SILVEIRA CERQUEIRA
08/02/2023 13:15:48
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 125400396

23020813154865700000122527059

IMPRIMIR GERAR PDF